Scrisoare către Transgaz – Lot 1, plan de verificare a redărilor (DRAFT)

Oct 31, 2026 · @Trusu Razvan

DRAFT. Nu se transmite. Citatele din acordul de mediu sunt dintr-un OCR și trebuie confruntate cu originalul. Se transmite prin DCC, cu număr de înregistrare, însoțită de plan și anexe.

Către: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Unitatea de Implementare și Management Proiecte / DCC Prunișor–Jupa În atenția: Managerului de Proiect și a Supervizorului contractului Cod document: 30-GAZ-CTG1-COR-[nr.] · Nr. înregistrare Gazpet: [nr.] / [data]

Ref.: Contractul de execuție lucrări nr. 30/22.01.2025 – LOT 1 Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa. Propunere de Plan de finalizare și verificare a readucerii terenului la starea inițială și solicitare de aprobare

Stimate domnule Director,

1. Situația. Asocierea a executat lucrările de readucere a terenului la starea inițială pe tronsoanele [1, 2, 3 …]. Prin minuta ședinței din 14.05.2025 (29-30-MOM-TGN-0001), Beneficiarul a stabilit că readucerea terenului se consideră finalizată la semnarea proceselor-verbale cu proprietarii și utilizatorii de teren și că „Constructorii nu vor interacționa direct cu proprietarii, ci doar prin intermediul ofițerilor de legătură și DRFT”. Prin comunicările din 22.06, 25.06 și 16.07.2026 (30-GAZ-CTG1-COR-00117) am solicitat desemnarea reprezentantului DRFT pentru încheierea acestor procese-verbale; comunicările dumneavoastră din 13.07 și 18.09.2026 au cuprins bazele de date ale deținătorilor, fără desemnarea unui reprezentant. Pentru a nu mai întârzia încheierea proceselor-verbale, vă propunem procedura de mai jos.

2. Cadrul aplicabil. Pentru a debloca situația, vă propunem un plan comun, întemeiat pe documentele contractului și pe actele de reglementare ale proiectului:

- **Caietul de sarcini „Cerințe și precizări Lot 1”, p. 26:** „Beneficiarul va asigura Executantului accesul în teren la suprafețele necesare executării lucrărilor aferente culoarului de lucru”; p. 31, pct. 18 și 20: Antreprenorul întocmește Planul de acțiune pentru readucerea la starea inițială a terenului și Planul de management al părților interesate.
- **Planul de management de mediu 030_GAZ_ENV_PLN_00005 rev. 1, aprobat de Beneficiar, p. 112:** „TRANSGAZ şi contractantul vor realiza un plan de finalizare şi verificare … asumat de ambele părţi”; p. 105: acceptarea lucrărilor de refacere se face „conform criteriilor tehnice … ale TRANSGAZ şi, dacă este cazul, a proprietarul/utilizatorul terenului”.

- **Acordul de mediu nr. 4/18.07.2022, emis de APM Mehedinți:** „recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosință inițială semnate de proprietarul de teren și beneficiarul investiției"; „La recepția lucrărilor vor participa și reprezentanții A.P.M. Mehedinți …".
- **Legea nr. 185/2016, art. 6 alin. (1):** „Iniţiatorul proiectului transmite persoanelor îndreptăţite, cu minimum 10 zile înainte …" notificarea privind lucrările; **alin. (3):** pentru proprietarii neidentificați, notificarea se afișează la sediul consiliului local; **art. 12 alin. (1):** „Identificarea proprietarilor imobilelor pe care urmează a fi construită/construite conducta/conductele" revine inițiatorului proiectului; **art. 11 alin. (4):** prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în vederea realizării lucrărilor se face potrivit legislației privind protecția datelor.

Din aceste texte rezultă că recepția redării este un act al Beneficiarului și al proprietarului și că identificarea și notificarea deținătorilor revin inițiatorului proiectului. Antreprenorul își poate îndeplini obligația de refacere a terenului, dar nu poate obține singur semnăturile unor terți cu care, potrivit regulilor stabilite de Beneficiar, nu poate interacționa direct. De aceea vă propunem să organizăm împreună constatarea.

3. Propunerea. Vă transmitem anexat **Planul de finalizare și verificare a readucerii terenului la starea inițială**, cu modelele de convocator, procese-verbale și registru de urmărire. În esență:

1. Antreprenorul realizează operațiunile materiale de convocare a proprietarilor și utilizatorilor, pe UAT, **în numele și cu împuternicirea scrisă a Beneficiarului**, pe listele validate de acesta, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin afișare la sediul primăriei, cu minimum 10 zile înainte.
2. În fiecare UAT se organizează 3 zile de sesiuni la primărie, cu program pe ore, cu participarea reprezentantului Beneficiarului (DRFT / ofițer de legătură).
3. Proprietarii pot răspunde și online dacă participă sau dacă nu participă și nu au obiecții; în al doilea caz le transmitem procesul-verbal completat spre semnare.
4. Pentru parcelele cu proprietar prezent sau care semnează prin corespondență se încheie procesul-verbal prevăzut de acordul de mediu. Pentru parcelele cu proprietar absent sau neidentificat se încheie un proces-verbal de constatare tehnică și de consemnare a demersurilor de convocare, cu Beneficiarul și UAT-ul, ca probă pentru analiza Beneficiarului; pentru aceste parcele vă propunem să solicitați APM Mehedinți un punct de vedere privind modul de îndeplinire a condiției din acordul de mediu.
5. Rezultatele se consemnează într-un registru pe parcelă, transmis Beneficiarului odată cu procesele-verbale, și se încheie cu un proces-verbal de recepție a redării pe fiecare tronson.

4. Ce vă solicităm, în termen de 15 zile de la primire:

- aprobarea planului și a modelelor anexate, cu observațiile dumneavoastră;

- împuternicirea scrisă pentru convocare și confirmarea că interdicția de contact direct din minuta din 14.05.2025 nu se aplică acestei proceduri;
- desemnarea reprezentantului Beneficiarului pentru sesiuni;
- transmiterea, numai pentru cele 7 UAT-uri din Lot 1, a adreselor complete și actualizate ale proprietarilor, a moștenitorilor și a utilizatorilor identificați la plata despăgubirilor, precum și a listei parcelelor rămase cu proprietar neidentificat. Bazele transmise la 13.07.2026 nu conțin date de contact telefonic, iar adresa lipsește la circa o treime dintre parcele;
- clauzele de prelucrare a datelor cu caracter personal aferente împuternicirii.

Prezenta propunere nu reprezintă renunțarea la drepturile și pretențiile contractuale ale părților. Vă propunem o întâlnire de lucru în termenul de mai sus, pentru parcurgerea planului.

Cu stimă, Asocierea Gazpet Instal – Moldocor – Habau – Comesad RO, prin lider GAZPET INSTAL S.R.L. – Răzvan Trusu, Administrator

Anexe: 1. Planul de finalizare și verificare, cu Anexele 1–6 (convocator, PV tip A, PV tip B, registru, PV afișare, PV recepție tronson); 2. Extras din minuta din 14.05.2025 și corespondența 30-GAZ-CTG1-COR-00117.